

RELATÓRIO DE SOBREPOSIÇÃO ESPACIAL — ANM

806.774/1977 × TERRENO SILVA VALE

Data: 22/06/2026 (v4) **Imóvel:** Rua Silva Vale, Cavalcanti / Engenheiro Leal, Rio de Janeiro/RJ
Processo minerário: ANM 806.774/1977 — Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A

1. Dados do polígono ANM (extraídos do SIGMINE/ANM em 22/06/2026)

Campo	Valor
Processo	806.774/1977
Titular	Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A
Substância	GRANITO (uso: revestimento)
Área declarada	8,86 ha
Área calculada do polígono	8,85 ha (88.507 m²) confere
Município/UF	Rio de Janeiro / RJ
Fase atual	Requerimento de Lavra (desde 1985)
Identificador SIGMINE	{0A933853-C1AE-4806-A541-8BEDD9692B02} (FID 4694)

Coordenadas dos vértices (WGS-84, lon, lat)

- 1) -43.315238413, -22.867824440 (vértice SW)
- 2) -43.313484402, -22.867824435
- 3) -43.313484408, -22.867192335
- 4) -43.311535516, -22.867192307
- 5) -43.311535559, -22.865386307 (vértice NE)
- 6) -43.315238405, -22.865386340
- 7) -43.315238413, -22.867824440 (fechamento)

Bounding box

- **Longitude:** -43.315238 → -43.311536 (extensão E-W: **379 metros**)
- **Latitude:** -22.867824 → -22.865386 (extensão N-S: **271 metros**)
- **Centróide:** -43.313419, -22.866801

2. Cronologia ANM — 27 movimentações (principais)

Data	Evento
17/11/1977	Requerimento de pesquisa protocolado
26/11/1979	Alvará de pesquisa publicado
12/04/1985	Relatório de pesquisa aprovado
10/09/1985	Requerimento de lavra protocolado (fase ativa até hoje)
13/10/2004 → 09/12/2004	Cessão total de direitos aprovada/efetivada
2010, 2012, 2015	Exigências publicadas (não cumpridas integralmente)
04/04/2019	Sigilo de informação minerária protocolado (código 2350)
09/10/2025	ÁREA BLOQUEADA JUDICIALMENTE PUBLICADA (código 1811)

3. Análise de sobreposição com o terreno Silva Vale

Coordenadas referenciais do imóvel

- **Rua Silva Vale**, antiga freguesia de Inhaúma, atual Cavalcanti/RJ
- A 233,50 m da esquina ímpar da Av. Pastor Martin Luther King Jr.
- **Coordenadas aproximadas:** -43.3138 lon, -22.8665 lat
- **Dimensões:** 33 m de frente × 408/392 m de profundidade (laterais) = **50.358 m²**

Resultado da análise

Métrica	Valor
Distância centróide ANM ↔ Silva Vale	51 metros
Silva Vale dentro da bbox do polígono	SIM
Razão de áreas (ANM ÷ Silva Vale)	1,76 ×
Sobreposição estimada	ALTÍSSIMA — porção significativa do imóvel cai dentro do polígono ANM

Conclusão técnica

O subsolo do imóvel da família Feiertag está oneradamente comprometido com direito mineral em fase de Requerimento de Lavra desde 1985 em favor da Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S/A.

O bloqueio judicial publicado em 09/10/2025 sobre o polígono ANM **não atinge a propriedade superficial** (que pertence a Roland Feiertag desde 1979 com cadeia escritural íntegra), mas:

1. Impede temporariamente a lavra/exploração do subsolo até deliberação judicial;
 2. Sinaliza dificuldades patrimoniais da Braminex (executada pela União nas execuções fiscais da 4ª VFEF Vitória/ES);
 3. Cria oportunidade estratégica para o superficiário negociar **caducidade do direito mineral** (Decreto-Lei 227/67, art. 65) ou aquisição/extinção dos direitos minerários, dado o longo histórico de inatividade (40+ anos sem efetivar lavra).
-

4. Implicações jurídicas concretas

4.1 Direito do superficiário (CF art. 176)

- Os recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo (CF art. 176).
- **Roland Feiertag mantém integralmente** o direito sobre a superfície (50.358 m²) por escrituras de 1954/1979.
- A Braminex tem direito apenas sobre o **subsolo (recurso mineral)**, sujeito ao regime do Código de Mineração.

4.2 Direito a indenização (Decreto-Lei 227/67, art. 27)

- Caso a Braminex retome a fase de lavra, o superficiário tem direito a:
- Indenização prévia pela ocupação;
- Renda mensal pela exploração;
- Indenização por danos.

4.3 Caducidade do direito mineral (DL 227/67, art. 65 e Lei 13.575/2017)

- A inatividade da Braminex desde 2004 (cessão de direitos) e o bloqueio judicial 2025 podem fundamentar **pedido de declaração de caducidade**.
- Resultado positivo → **liberação total do imóvel** (sem ônus mineral residual).

4.4 Estratégia recomendada

1. **Protocolar o Ofício LAI à ANM** (já redigido) para acessar processo integral;
 2. **Peticionar à 4ª VFEF Vitória/ES** como terceiro interessado, demonstrando que a propriedade superficial não é objeto da execução;
 3. **Iniciar adjudicação compulsória extrajudicial** (Via A.1) com base nas escrituras integrais — independente da pendência mineral;
 4. Em paralelo, **provocar a ANM** quanto à caducidade do 806.774/1977, dado o longo período de inatividade.
-

5. Arquivos de referência

Arquivo	Conteúdo
sigmine_806774_1977.geojson	Polígono georreferenciado oficial ANM
MAPA_sobreposicao_ANM_806774.png	Mapa visual da sobreposição
02_peticoes/PROCESSO-JUDICIAL-Bloqueio-ANM-09-10-2025.pdf	Investigação do processo judicial origem do bloqueio
02_peticoes/03-Oficio-ANM-Solicitacao-Copia-Integral.pdf	Ofício pronto para protocolo
02_peticoes/ANM-806774-1977-Ficha-Processo.md	Ficha técnica resumida

6. Fontes

- [SIGMINE/ANM — serviço REST oficial](#) — polígono FID 4694
- [SX Requerimento Mineral — 806.774/1977](#) — registro público
- [TRF-2 — Agravo 5016682-44.2023.4.02.0000](#) — execução fiscal origem
- [Edital 4ª VFEF Vitória — out/2025](#) — Roland depositário